

해외원화업무취급기관 의무확약서

I. 확약의 내용

1. 신청기관명^{주1)} :

2. [신청기관명(직접 기재)] 은(는) 외국환거래법(이하 "법"이라고 한다), 동법 시행령(이하 "영"이라고 한다) 및 외국 금융기관의 외국환업무에 관한 지침(이하 "지침"이라고 한다)에 따라 해외원화업무를 수행함에 있어 다음의 의무사항 등을 이해하고 이를 준수할 것을 확약한다.

II. 해외원화업무취급기관의 의무 및 업무·특례

1. 해외원화업무취급기관의 의무

- (1) (부당행위 금지) 해외원화업무취급기관은 법 제10조제2항 및 영 제20조의2에 따라 외국환업무와 관련하여 부당한 이익을 얻거나 제3자에게 부당한 이익을 얻게 할 목적으로 외국환의 시세를 변동 또는 고정시키는 행위 및 이와 유사한 행위로서 건전한 거래질서를 해치는 행위를 하여서는 아니된다.
- (2) (보고) 해외원화업무취급기관은 법 제20조에 따라 지침 제4-2조, 제5장 및 제6장에서 정한 범위 내에서 한국은행총재가 요구하는 정보를 정해진 기한까지 제출하여야 한다.
- (3) (통합원화계좌) 해외원화업무취급기관은 지침 제3-5조에 따라 통합원화계좌를 통해서만 해외원화업무를 수행할 수 있으며, 지침 제3-5조에 해당하는 경우에 한하여만 통합원화계좌에 예치 또는 처분하여야 한다.
- (4) (건전성 규제 및 감독) 해외원화업무취급기관은 법 제11조 및 제20조에 따라 지침 제5장에서 정하는 건전성 규제를 준수하고, 지침 제6장에 따른 감독 및 검사에 성실하게 응해야 한다.
- (5) (확인 의무) 해외원화업무취급기관이 대고객 거래를 할 경우에는 법 제10조제1항에 따라 지침 제4-1조에서 정한 사항을 확인하여야 하며, 조약 및 일반적으로 승인된 국제법규와 국내법령에 반하는 행위이거나 각 목의 내용이 객관적으로 확인되지 않는 경우 이와 관련한 지급등을 하여서는 아니된다.

주1) 이 서식에 신청기관명은 별지 제5호 서식의 상호(법인명)과 동일하게 기재

2. 해외원화업무취급기관의 업무·특례

- (1) (업무범위) 해외원화업무취급기관은 지침 제3-4조에 따라 해외원화업무취급기관, 국내 참가기관, 비거주자(수신기능을 보유한 외국 금융기관 및 국민인비거주자를 제외한다)를 상대방으로 다음 각 목의 업무를 할 수 있다.

가. 비거주자와의 원화자금 지급·수령

나. 비거주자와의 원화 예금, 금전의 대차 또는 보증

다. 비거주자와의 원화로 표시되거나 지급되는 증권 또는 채권의 매매 및 매매의 중개
라. 그 밖에 지침 제3-1조제1항 및 제3-4조제1항의 업무에 딸린 업무

- (2) (결제목적 특례) 해외원화업무취급기관이 지침 제3-4조제3항에 따라 원활한 결제 지원 목적의 원화 차입(Overdraft) 한도를 받은 경우에는 「외국환거래규정」 제2-6조에 따른 자본거래 신고를 요하지 아니한다.

- (3) (자본거래 특례) 해외원화업무취급기관이 원화국제결제망을 통해 제3-4조제2항 제2호의 상대방과 해외원화업무를 행하는 경우에는 법 제18조에 따른 자본거래 신고를 요하지 아니한다. 다만, 「외국환거래규정」 제9장제5절에서 정하는 비거주자간 거래 또는 행위는 제외한다.

- (4) (원화자금 차입 특례) 해외원화업무취급기관이 해외원화업무 수행을 위해 대행기관 또는 해외원화업무취급기관의 통합원화계좌가 개설된 외국환은행으로부터 원화 차입을 하는 경우에는 「외국환거래규정」 제2-6조에도 불구하고 이 지침 제3-7조에 따른다.

- (5) (확인 의무 특례) 해외원화업무취급기관이 비거주자간 거래에서 통합원화계좌를 활용하여 다음 각 목의 계좌와 거래하는 경우, 예치·처분 사유에 대한 외국환은행 등의 확인을 요하지 아니한다.

가. 다른 해외원화업무취급기관의 통합원화계좌

나. 지침 제3-3조에 따른 업무용원화계좌 및 투자전용비거주자원화계정, 비거주자자유원계정.
다만, 해당 계좌 및 계정이 지침 제2-2조제7항제2호의 통합원화계좌가 개설될 수 있는 외국환은행에 개설된 경우에 한한다.

Ⅲ. 서명

년 월 일

신 청 인 (대 표 자)

(서명)